

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6361/2539

นาย อภินันท์ ภักดิ์ภูมิ กับพวก
นาย ชูสง่า ชูเสรีสุข
นางสาว มรกต โคมแขวน

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 296 จัตวา (3)

จำเลยทำสัญญาให้โจทก์ก่อสร้างตึกแถวบนที่ดินจำเลยเมื่อก่อสร้างเสร็จจำเลยยอมให้โจทก์จัดหาบุคคลมาเช่าตึกแถวดังกล่าวมีกำหนด30ปีต่อมาผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดค. ตัวแทนโจทก์มีกำหนด30ปีโดยผู้ร้องได้จ่ายเงินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดค. ไป300,000บาทแต่ไม่มีหลักฐานว่าจำเลยมอบอำนาจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดค. เป็นตัวแทนสัญญาเช่าดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยส่วนโจทก์ทำสัญญาก่อสร้างตึกแถวยกกรรมสิทธิ์ให้จำเลยแต่มีข้อกำหนดว่าในการทำสัญญาเช่านั้นให้ทำโดยตรงกับจำเลยมีกำหนดการเช่า30ปีสัญญาเช่าต้องนำไปจดทะเบียนการเช่า ดังนั้นการที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในตึกแถวห้องพิพาทโดยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่ากับจำเลยจึงถือว่าผู้ร้องอยู่โดยอาศัยสิทธิโจทก์ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของโจทก์ ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชดใช้หรือชำระเงินให้แก่จำเลยเดือนละ68,000บาทจนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารออกไปจากตึกแถวห้องพิพาทแม้มิได้มีข้อความใดๆให้ขับไล่โจทก์และบริวารก็ตามแต่ก็แสดงชัดเจนแล้วว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารจะต้องออกจากตึกแถวห้องพิพาทดังนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขับไล่ผู้ร้องจึงมิใช่เป็นการบังคับคดีนอกเหนือคำพิพากษาศาลฎีกา

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชดใช้หรือชำระเงินให้แก่จำเลย เดือนละ 68,000 บาท จนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารออกไปจากตึกแถวห้องพิพาท จำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับคดีให้โจทก์ทั้งสองและบริวารออกจากตึกแถว ห้องพิพาทเลขที่158/104-107 อาคารเลขที่ 158/110-111 อาคารเลขที่ 158/113-135 ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยทำสัญญาให้โจทก์ทั้งสองก่อสร้างตึกแถวจำนวน 70 ห้อง บนที่ดินของจำเลย เมื่อก่อสร้างเสร็จจำเลยยินยอมให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิจัดหาบุคคลมาเช่าตึกแถวดังกล่าวมีกำหนด 30 ปี โจทก์ทั้งสองก่อสร้างตึกแถวเสร็จ จำนวน 34 ห้องซึ่งรวมห้องพิพาทเลขที่ 158/114 ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อมาผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่า ตึกแถวห้องพิพาทจากโจทก์เป็นเวลา 30 ปี และได้เข้าอยู่อาศัยโดยได้ชำระค่าเช่า ตลอดมาจำเลยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตึกแถวดังกล่าว ย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิ และหน้าที่ของผู้ให้เช่าเดิม ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของโจทก์จำเลยยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา เช่าแก่ผู้ร้อง จึงไม่มีสิทธิบังคับผู้ร้องออกจากตึกแถวห้องพิพาท นอกจากนี้คำ พิพากษาของศาลก็ไม่มีข้อความขับไล่โจทก์และบริวาร การกระทำของเจ้าพนักงาน บังคับคดีจึงนอกเหนือคำพิพากษา ขอให้มีคำสั่งยกเลิกหรืองดการบังคับคดีแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ผู้ร้องอ้างว่าเป็นผู้เช่าตึกแถวห้อง พิพาทจากโจทก์ จึงเป็นบริวารของโจทก์เมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์และบริวารออกไป จากตึกแถวห้องพิพาทผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวห้องพิพาทต่อไป ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ พิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้น ได้สวน แล้ว มี คำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของโจทก์หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องอาศัยอยู่ในตึกแถวพิพาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่า ซึ่งผู้ร้องเช่าจากตัวแทนโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ร.2 ผู้ร้องจึงมิใช่บริวารโจทก์นั้นเห็นว่าตามสัญญาเช่าตึกแถวเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นสัญญาทำขึ้นระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดคงศักดิ์ก่อสร้าง ผู้ให้เช่ากับนายชูสง่า ชูเสรีสุข ผู้ร้องเป็นผู้เช่า มีกำหนด 30 ปี ทางผู้ร้องได้ความว่า ผู้ร้องได้จ่ายเงินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงศักดิ์ก่อสร้างไป 300,000 บาท แต่ไม่มีหลักฐานว่าจำเลยมอบอำนาจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงศักดิ์ก่อสร้างเป็นตัวแทนสัญญาเช่าดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลย ส่วนโจทก์ทั้งสองทำสัญญาก่อสร้างตึกแถวยกกรรมสิทธิ์ให้จำเลยแต่มีข้อกำหนดว่าการทำสัญญาเช่านั้นให้ทำโดยตรงกับจำเลย มีกำหนดการเช่า 30 ปี สัญญาเช่าต้องนำไปจดทะเบียนการเช่า ดังนั้น การที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในตึกแถวห้องพิพาทโดยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่ากับจำเลย จึงถือว่าผู้ร้องอยู่โดยอาศัยสิทธิโจทก์ทั้งสอง ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของโจทก์ทั้งสอง

ปัญหาข้อต่อไปที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีนอกเหนือคำพิพากษาศาลฎีกาหรือไม่ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลฎีกาเพียงพิพากษาว่าให้โจทก์ชดเชยหรือชำระเงินให้แก่จำเลยเดือนละ 68,000 บาท จนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารออกไปจากตึกแถวห้องพิพาทเท่านั้น มิได้มีข้อความใด ๆ ให้ขับไล่โจทก์และบริวาร ดังนั้น ผู้ร้องจึงยังมีสิทธิอาศัยอยู่นั้นเห็นว่า ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ร้อง

อ้างมาดังกล่าวแสดงชัดเจนแล้วว่า โจทก์ทั้งสองและบริวารจะต้องออกจากตึกแถว
ห้องพิพาทดังนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขับไล่ผู้ร้องจึงมิใช่เป็นการ
บังคับคดีนอกเหนือคำพิพากษาศาลฎีกาแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวีจิตร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>